Pogodba o partnerstvu z ustvarjalci

Glavna pogodba – Vidfluencer Ta pogodba o partnerstvu z ustvarjalci (»pogodba«) je sklenjena med:

1. Aryan Khan in Jonathan Neill, ki poslujeta skupaj kot Vidfluencer, običajno partnerstvo, ki deluje pri vidfluencer.io (»podjetje«, »mi«, »nas«); in

2. Oseba, navedena v spodnjih podrobnostih o ustvarjalcu (»ustvarjalec«, »vi«). Veljati začne, ko ga podpišeta obe strani.

Podrobnosti o ustvarjalcu

Pred podpisom izpolni Ustvarjalec. Prosimo, izpolnite vsa polja, označena z * (uporabite "N/A", če ni primerno). Ne moremo začeti dela, dokler niso dokončana.

Polno uradno ime *
Vaše lastno ime, kot na osebni izkaznici

Ime ustvarjalca/kanala
Ime, pod katerim objavljate, če je drugačno

Kontaktni email *
Uporablja se za posle, plačila in uradna obvestila

Naslov *
Vaš domači ali poslovni naslov

Država prebivališča *
Potrebno zaradi davčnih in oglaševalskih pravil

Socialni kanali in ročaji *
npr. Povezave TikTok, YouTube, Instagram

E-pošta PayPal *
Kam bodo poslana vaša plačila

DDV številko
Samo, če ste zavezanec za DDV

Starost * (odkljukajte eno): [ ] Star sem 18 let ali več [ ] Sem mlajši od 18 let (na koncu se mora podpisati tudi starš ali zakoniti skrbnik)

1. Namen in narava razmerja

Podjetje 1.1 upravlja storitev, ki povezuje ustvarjalce vsebin s partnerstvom blagovnih znamk in priložnostmi za vsebino, ki jo ustvarijo uporabniki (UGC).

Podjetje 1.2 ni agencija za upravljanje talentov. Podjetje ne upravlja, usmerja ali nadzira ustvarjalčevih kanalov, vsebinske strategije ali blagovne znamke zunaj posebnih poslov, ki jih omogoča v skladu s to pogodbo.

1.3 Ta pogodba ne ustvarja zaposlitve, zastopstva (razen omogočanja posebnih poslov, opisanih spodaj), partnerstva ali skupnega vlaganja. Ustvarjalec je ves čas neodvisen izvajalec in se samostojno odloča, ali bo katero koli priložnost sprejel, zavrnil ali se pogajal.

1.4 Ta pogodba ni izključna. Ustvarjalec lahko samostojno ali prek drugih strank išče in sprejema pogodbe z blagovno znamko. Provizija družbe (oddelek 3) velja samo za posle, ki jih družba uvede, se pogaja ali materialno omogoči.

Način plačila * Bančno nakazilo / Wise (izberite enega)

Podrobnosti plačila:
Način plačila * PayPal / bančno nakazilo / Wise (izberite enega)

Podrobnosti plačila:

2. Storitve, ki jih zagotavlja podjetje

Podjetje 2.1 bo: • identificiralo in ustvarjalcu predstavilo ustrezne priložnosti za partnerstvo z blagovno znamko in UGC; • se v imenu Ustvarjalca pogajati o pogojih posla, če Ustvarjalec to od njega zahteva; in • izda dodatek za posamezen posel za vsako partnerstvo z blagovno znamko (glejte razdelek 4).

2.2 Za te storitve se Ustvarjalec ne zaračuna vnaprej.

Podjetje 2.3 bo Ustvarjalcu povedalo, kateri blagovni znamki namerava predstaviti Ustvarjalnika, in bo delilo Ustvarjalčeve podatke z blagovno znamko šele, ko se bo Ustvarjalec strinjal.

Podjetje 2.4 nima pooblastil za podpisovanje česar koli za Ustvarjalca ali zavezovanje Ustvarjalca k poslu. Ustvarjalca zavezuje samo dodatek k pogodbi, ki ga je podpisal ustvarjalec.

3. Komisija

Stopnja 3.1. Podjetje zaračuna provizijo v višini 20 % pogodbene provizije za kakršen koli posel, ki ga podjetje pridobi, uvede ali materialno omogoči za Ustvarjalca, vključno s partnerstvi blagovnih znamk, pogodbami UGC, sponzorstvi in pridruženimi dogovori (»posel podjetja«). »Provizija za posel« pomeni skupni znesek, ki ga blagovna znamka plača ali plača Ustvarjalcu v okviru posla, brez DDV, kot je določeno v dodatku k poslu.

3.2 Ko je zaslužen. Provizija se pridobi šele, ko je posel uspešno sklenjen, in se izračuna na podlagi plačil, ki jih Ustvarjalec dejansko prejme od blagovne znamke, razen če je v dodatku k poslu navedeno drugače. Če dogovora ni, ni provizije.

3.3 Kdo plača in kako. V vsakem dodatku k pogodbi bo navedena stopnja in znesek provizije ter ali se odšteje, preden se sredstva izplačajo Ustvarjalcu, ali se Ustvarjalcu zaračuna ločeno ali plača blagovna znamka. Če blagovna znamka družbi plača tudi provizijo za isto pogodbo, bo to navedeno v dodatku k pogodbi in podjetje ne bo zaračunalo provizije ustvarjalcu za to pogodbo, razen če dodatek k pogodbi jasno določa, da velja oboje.

3.4 Podaljšanja in podaljšanja. Vsako podaljšanje ali podaljšanje pogodbe podjetja z isto blagovno znamko, ki je dogovorjeno v 6 mesecih od datuma, ko je podjetje prvič predstavilo ustvarjalca tej blagovni znamki, se obravnava kot pogodba podjetja in velja provizija. Podaljšanje ali podaljšanje, dogovorjeno po tem, brez sodelovanja podjetja, se obravnava kot ustvarjalec, ki je neodvisno pridobil priložnost, in provizija se ne uporablja.

3.5 Neodvisni posli. Provizije ne veljajo za posle, ki jih Ustvarjalec pridobi popolnoma neodvisno, brez predstavitve ali materialne udeležbe podjetja.

3.6 Ne-izogibanje. 6 mesecev od datuma, ko podjetje prvič predstavi Creator blagovni znamki, Creator ne bo posloval s to blagovno znamko prek drugega kanala, da bi se izognil proviziji.

3.7 Stranki se strinjata, da je časovno omejena provizija za obnovljene ali podaljšane posle razumna in sorazmerna zaščita zakonitega interesa družbe pri uvedbah, ki jih izvede, in ni širša po obsegu ali trajanju, kot je potrebno za ta namen.

4. Dodatki posameznega posla

4.1 Vsak posel blagovne znamke, ki ga omogoči podjetje, bo zabeležen v ločenem pisnem dodatku k poslu, ki ga podpiše Ustvarjalec. Vsak dodatek bo določal: ime blagovne znamke, rezultate, specifikacije vsebine, podeljene pravice uporabe, kakršno koli obdobje ekskluzivnosti, provizijo za dogovor, provizijo (glejte klavzulo 3.3), kdo in kdaj plača Ustvarjalcu, roke in zahteve, specifične za blagovno znamko.

4.2 Če je dodatek k pogodbi v nasprotju s to pogodbo, velja dodatek k pogodbi, vendar le za ta določen posel.

4.3 Noben dogovor o blagovni znamki ni zavezujoč za ustvarjalca, dokler ustvarjalec ne pregleda in podpiše ustreznega dodatka k pogodbi.

5. Plačilni pogoji

5.1 V vsakem dodatku k pogodbi bo navedeno, ali blagovna znamka plača Ustvarjalcu neposredno ali podjetju.

5.2 Kadar podjetje prejme denar za Ustvarjalca, ima podjetje Ustvarjalčev delež za Ustvarjalca in ga plača z PayPal (razen če je pisno dogovorjen drug način) v 7 dneh po prejemu odobrenih sredstev, razen če je v dodatku k poslu naveden drugačen časovni okvir. Podjetje bo ustvarjalcu dalo kratko izjavo, v kateri bo prikazan prejeti znesek in morebitni odbitek.

5.3 Vsaka stranka krije svoje stroške plačila, razen če je v dodatku k pogodbi navedeno drugače.

5.4 Creator je izključno odgovoren za svoje davčne obveznosti. Podjetje ne zadrži davka v imenu ustvarjalca.

6. Potrditev ustvarjalca in kodeks ravnanja

6.1 Creator potrjuje, da so podatki, podani v podrobnostih o ustvarjalcu, točni, da lahko ustvarjalec svobodno sklene to pogodbo in da je ustvarjalec star 18 let ali več ali da je starš ali zakoniti skrbnik podpisal to pogodbo spodaj.

6.2 Pri izdelavi vsebine v skladu s katerim koli dodatkom k pogodbi se ustvarjalec strinja z:

- (a) dostaviti vsebino, ki ustreza specifikacijam in rokom v dodatku k pogodbi;
- (b) obdržati popoln ustvarjalni nadzor nad formatom, slogom in dostavo, če končna vsebina izpolnjuje navedene zahteve blagovne znamke;
- (c) jasno razkriti plačana partnerstva v skladu z veljavnimi pravili oglaševanja (na primer ASA/CAP Code, CMA guidance, FTC guidance ali enakovredno v državi ustvarjalca), vključno z vidno oznako #ad, #sponsored ali "plačano partnerstvo";
- (d) ne smejo napačno predstavljati blagovne znamke, njenega izdelka ali podjetja in ne podajati lažnih, zavajajočih ali neutemeljenih trditev;
- (e) ne uporabljajte posnetkov, glasbe, slik ali drugega gradiva, ki krši intelektualno lastnino ali pravice tretjih oseb;
- (f) vzdrževati profesionalno ravnanje v vseh komunikacijah z blagovnimi znamkami in predstavniki podjetja;
- (g) izogibati se ravnanju, ki je nezakonito, diskriminatorno, nadlegovalno, obrekljivo, spolno eksplicitno ali drugače razumno verjetno, da bi škodilo ugledu blagovne znamke ali podjetja med ustvarjanjem vsebine v skladu s to pogodbo; in
- (h) nemudoma razkriti kakršno koli navzkrižje interesov (na primer obstoječi posel z neposrednim konkurentom), preden sprejmete dodatek k poslu.

7. Intelektualna lastnina in pravice uporabe

7.1 Creator obdrži lastništvo nad vsebino, ki jo ustvari, v skladu s pravicami uporabe, podeljenimi blagovni znamki in/ali podjetju v skladu z ustreznim dodatkom k pogodbi.

7.2 Vsi licenčni pogoji, okna uporabe ali obdobja ekskluzivnosti so določeni za posamezno pogodbo in ne presegajo tistega, kar je dogovorjeno v tem dodatku k pogodbi.

8. Zaupnost Vsaka stranka bo ohranila zaupnost vseh nejavnih informacij, ki jih deli druga ali partner blagovne znamke (na primer pogoji posla, pristojbine, neobjavljeni izdelki in strategija oglaševalske akcije) in jih ne bo razkrila tretjim osebam brez soglasja, razen strokovnim svetovalcem v skladu z dolžnostjo zaupnosti ali kadar razkritje zahteva zakon.

9. Varstvo podatkov

9.1 Vsaka stranka bo spoštovala UK GDPR in Data Protection Act 2018 v zvezi z osebnimi podatki, ki se delijo v skladu s to pogodbo.

Podjetje 9.2 bo osebne podatke Ustvarjalca uporabilo za izvajanje te storitve, za predlaganje in urejanje poslov ter za izvajanje plačil in jih bo delilo z blagovno znamko le, kot je določeno v klavzuli 2.3. Podjetje ga bo varovalo in ga ne bo prodalo.

10. Trajanje in odpoved

10.1 Ta pogodba nima določenega končnega datuma in ne poteče s potekom časa. Velja, dokler ga katera koli stranka ne prekine s 14-dnevnim pisnim obvestilom v skladu z razdelkom 15 (Obvestila).

10.2 Če je, ko je poslano obvestilo, dodatek k pogodbi, ki ga je izdalo podjetje, še vedno aktiven, ta pogodba ne bo prenehala veljati, dokler ta pogodba ni sklenjena, kljub 14-dnevnemu odpovednemu roku. »Dokončano« pomeni poznejši od končnega datuma akcije v dodatku k ponudbi in datuma, ko je bil ustvarjalec v celoti plačan.

10.3 Prekinitev te pogodbe ne vpliva na: (i) provizijo, ki je že dolgovana za posle, zavarovane pred njeno iztekom; (ii) obveznosti iz katerega koli aktivnega dodatka k poslu, ki trajajo, dokler ta posel ni sklenjen; ali (iii) klavzul 3.4 in 3.6 za blagovne znamke, s katerimi je bil Creator predstavljen, preden se je končal.

10.4 Katera koli stranka lahko nemudoma odpove to pogodbo s pisnim obvestilom, če druga stori bistveno kršitev, ki je ne odpravi v 14 dneh po pisnem obvestilu, ki je to zahtevalo. Podjetje lahko nemudoma začasno prekine ali prekine to pogodbo, če ustvarjalec bistveno krši klavzulo 6.2.

11. Omejitev odgovornosti

Vloga podjetja 11.1 je omejena na uvajanje in omogočanje priložnosti. Družba ni pogodbena stranka osnovne pogodbe o blagovni znamki in ni odgovorna za neplačilo, kršitev ali napačno ravnanje blagovne znamke, razen če je v dodatku k poslu navedeno drugače.

11.2 Nobena stranka ni odgovorna drugi za posredno, naključno ali posledično škodo, ki izhaja iz te pogodbe.

11.3 Nič v tej pogodbi ne omejuje ali izključuje odgovornosti katere koli pogodbene stranke za smrt ali telesno poškodbo, povzročeno iz malomarnosti, za goljufijo ali goljufivo lažno predstavljanje ali za katero koli drugo odgovornost, ki je ni mogoče omejiti ali izključiti po angleškem pravu.

11.4 V skladu s klavzulo 11.3 skupna odgovornost podjetja, ki izhaja iz ali v povezavi s to pogodbo, ne glede na to, ali je posledica pogodbe, odškodninske odgovornosti (vključno z malomarnostjo) ali kako drugače, ne bo presegla skupne provizije, ki jo je podjetje prejelo od poslov Ustvarjalca v 12 mesecih pred zahtevkom.

12. Odškodnina Ustvarjalec soglaša, da bo podjetju povrnil razumne izgube in stroške, ki izhajajo iz zahtevkov tretjih oseb, ki so posledica Ustvarjalčeve kršitve klavzule 6.2, Ustvarjalčeve uporabe gradiva, ki krši avtorske pravice, ali lažnih izjav v vsebini, proizvedeni v skladu s to pogodbo.

13. Reševanje sporov in veljavno pravo

13.1 Stranki bosta morebitne spore najprej poskušali rešiti neformalno v pogovoru v dobri veri.

13.2 To pogodbo urejajo zakoni England and Wales. Spori, ki niso rešeni neformalno, so v izključni pristojnosti sodišč England and Wales.

14. Celotna pogodba in spremembe

14.1 Ta pogodba, skupaj z morebitnimi podpisanimi dodatki k pogodbi, je celoten dogovor med strankama o tej temi in nadomešča vse prejšnje razprave ali dogovore, pisne ali ustne.

14.2 Vsaka stranka potrjuje, da se ni zanašala na nobeno izjavo, ki ni navedena v tej pogodbi, vendar nič v tej pogodbi ne izključuje odgovornosti za goljufivo lažno predstavljanje.

14.3 Vsaka sprememba te pogodbe mora biti v pisni obliki in z njo soglašati obe strani (zadostuje potrditev po e-pošti).

15. Obvestila

15.1 Vsako obvestilo v skladu s to pogodbo, vključno z obvestilom o njeni prekinitvi v skladu z razdelkom 10, mora biti v pisni obliki in poslano po e-pošti na e-poštni naslov ustvarjalca v podrobnostih o ustvarjalcu in na e-poštni naslov, ki ga podjetje posreduje ustvarjalcu v pisni obliki ali na drug pisni način, dogovorjen med strankama.

15.2 Obvestilo se obravnava kot prejeto: če je poslano po e-pošti na delovni dan pred 17. uro, na ta dan; drugače pa naslednji delovni dan; če je poslano po pošti, dva delovna dneva po oddaji.

16. Ločljivost Če se ugotovi, da je katera koli določba neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, ostalo ostane v veljavi, stranki pa se bosta v dobri veri pogajali, da jo nadomestita s tisto, ki čim bolj ustreza prvotnemu namenu.

17. Odpoved Nobena neuspeh ali zamuda katere koli pogodbene stranke pri uveljavljanju pravice po tej pogodbi ni odpoved tej pravici in nobena posamezna ali delna uveljavitev pravice ne preprečuje njenega nadaljnjega uveljavljanja.

18. Ustvarjalec dodelitve ne sme dodeliti, prenesti ali skleniti pogodbe s podizvajalci svojih pravic ali obveznosti po tej pogodbi brez predhodnega pisnega soglasja družbe. Podjetje lahko to pogodbo prenese na naslednika svojega podjetja, če je Ustvarjalec o tem pisno obveščen.

19. Pravice tretjih oseb Ta pogodba ne daje pravic nikomur, ki ni njena stranka, in Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 zanjo ne velja.

20. Primerki in elektronski podpis Ta pogodba je lahko podpisana v izvodih, vključno z elektronskim podpisom, od katerih je vsak izvirnik in ki skupaj tvorijo eno pogodbo.

Podpisi Ta pogodba nima določenega roka in velja do izteka v skladu z 10. razdelkom.

V imenu Vidfluencer (Aryan Khan in Jonathan Neill, ki trgujeta skupaj kot Vidfluencer): _____
Jonathan Neill



Jonathan Neill



Aryan Khan

Ustvarjalec:

Ime (tisk): _____

Podpis: _____

Starš ali zakoniti skrbnik (samo če je ustvarjalec mlajši od 18 let):

Sem starš ali zakoniti skrbnik Stvarnika. Strinjam se s to pogodbo in poskrbel bom, da jo bo Ustvarjalec spoštoval.

Ime (tiskani tisk): _____ Sorodstvo s Stvarnikom: _____

Podpis: _____